

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MACERATA

G.P.D.: Dott.ssa Maria Giuseppina Vita

R.G. n. 3910/25

Ill.mo Sig. Giudice di Pace,

l'Avv. Pier Paolo Persichini, nell'interesse del Sig. Oscar Ribichini, ricorrente nel procedimento indicato in epigrafe avente ad oggetto l'opposizione al Decreto di Revoca della patente di guida (Prot. N. 0069959 del 22/09/2025),

PREMESSO CHE

- Il suddetto ricorso si fonda sull'illegittimità derivata del provvedimento di revoca, essendo quest'ultimo basato su una presunta violazione dell'art. 218, co. 6 C.d.S. commessa in pendenza di un decreto di sospensione cautelare (Prot. 51119/2025) a sua volta illegittimo per tardività.
- In data odierna, 12 maggio 2026, il Giudice di Pace di Macerata, Dott.ssa Ornella Carlini, nel procedimento (R.G. 2679/2025), ha depositato sentenza di parziale accoglimento.
- Con tale decisione, il Giudice ha disposto che la sospensione della patente di guida sia mantenuta "nei limiti di quanto presofferto", di fatto accertando che il periodo di sospensione eccedente tale limite non avesse più titolo giuridico per sussistere.

CONSIDERATO CHE

1. **Cessazione del presupposto:** La caducazione degli effetti del decreto di sospensione oltre il presofferto determina l'inefficacia retroattiva della condizione di "patente sospesa" al momento dell'accertamento del 04/09/2025. Di conseguenza, la sanzione della revoca risulta priva del suo elemento oggettivo.
2. **Urgenza e Periculum in mora:** Il ricorrente necessita con assoluta urgenza del titolo di guida per motivi di lavoro e, in particolare, per gravi motivi familiari, dovendo prestare assistenza continuativa alla madre. La protrazione del giudizio arrecherebbe un danno grave e irreparabile alla sfera professionale e assistenziale del Sig. Ribichini.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto difensore

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice di Pace, visti gli atti e la sentenza allegata del 12/05/2026, voglia:

- Disporre il **prelievo della causa** e fissare con urgenza l'udienza di precisazione delle conclusioni o, qualora possibile, decidere la causa ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. (o normativa applicabile);
- In subordine, concedere l'immediata **sospensione dell'efficacia esecutiva** del provvedimento di revoca nelle more della definizione del merito.

Allegato: sentenza del Giudice di Pace del 12/5/26

Con osservanza.

Macerata, 12/5/26

Avv. Pier Paolo Persichini